

01

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS FAMILIARES Y VISIÓN INTERGENERACIONAL

1.1 Misión y Propósito Familiar Empresarial

La familia empresaria reconoce a la empresa como un proyecto común de carácter patrimonial y estratégico, cuya finalidad principal es generar valor sostenible y asegurar su continuidad en el tiempo.

En este sentido, los intereses individuales quedan subordinados al interés colectivo, privilegiando en todo momento la estabilidad institucional, la permanencia del proyecto y la conservación del control en el ámbito familiar.

1.2 Visión Intergeneracional y Proyecto de Largo Plazo

La propiedad y conducción de la empresa se conciben como un legado que debe transmitirse de manera ordenada entre generaciones. Cada generación asume la responsabilidad de preparar a la siguiente, no solo en la transferencia del patrimonio, sino en la formación de criterios, capacidades y valores necesarios para su adecuada gestión y preservación.

02

PROPIEDAD ACCIONARIA, CONTROL FAMILIAR Y LIQUIDEZ PATRIMONIAL

2.1 Naturaleza del Patrimonio Accionario Familiar

Las acciones representativas del capital social constituyen patrimonio heterónomo del sistema familiar y se sujetan a un régimen accionario colectivo, institucional y multigeneracional, orientado a la continuidad empresarial, la estabilidad institucional y el control familiar efectivo.

En consecuencia, su transmisión, gravamen, afectación, ejercicio de derechos corporativos y activación de mecanismos de salida quedarán subordinados al interés patrimonial común, conforme a este Protocolo, a los Estatutos Sociales y a las determinaciones de los órganos de gobernanza familiar competentes.

2.1.1 Reconocimiento del Carácter Institucional de las Acciones

La adhesión al presente Protocolo implica el reconocimiento expreso de que las acciones se encuentran sujetas a un régimen institucional que limita su ejercicio en función del interés colectivo, quedando vinculadas a las disposiciones aquí previstas y a los mecanismos de control familiar establecidos.

2.1.2 Alcance de las Restricciones sobre la Titularidad Accionaria

El ejercicio de cualquier facultad derivada de la titularidad accionaria, incluyendo transmisión, gravamen, uso como garantía, acceso a información, ejercicio de derechos

03

GOBIERNO CORPORATIVO FAMILIAR, INSTITUCIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN DE PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Principio de Institucionalización y Jerarquía Normativa Interna

El presente Capítulo establece el régimen de gobierno corporativo familiar bajo un principio de institucionalización plena, conforme al cual el ejercicio del poder familiar, la adopción de decisiones estratégicas y el acceso a posiciones de gobierno o ejecución se sujetan exclusivamente a un marco normativo interno expreso, jerarquizado y vinculante. En consecuencia, queda excluida cualquier forma de ejercicio personal, informal o discrecional del poder, sustituyéndose por un sistema estructurado de normas, órganos, competencias y procedimientos cuya observancia resulta obligatoria para todos los integrantes del sistema familiar-empresarial, con independencia de su participación accionaria, antigüedad o posición patrimonial.

Este régimen no regula derechos económicos, corporativos ni mecanismos de control o liquidez —los cuales se rigen por el Capítulo 2— sino que tiene por objeto ordenar el ejercicio del poder familiar, definir la arquitectura institucional del gobierno corporativo y establecer